



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 10 chaâbane 1429 – 12 août 2008

151^{ème} année

N° 65

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2008-2720 du 4 août 2008**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 29 avril 2008, relative à l'émission d'emprunt pour le compte de l'Etat 2468
- Nomination de conseillers à la cour des comptes 2468

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Décret n° 2008-2722 du 4 août 2008**, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs dans quelques rues de la ville de la Soukra 2468
- Décret n° 2008-2723 du 4 août 2008**, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voiries dans quelques avenues et rues de la ville de la Soukra 2469
- Nomination d'un architecte général 2470

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

- Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 2 août 2008, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire 2470

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2008-2725 du 4 août 2008**, portant ratification d'un programme exécutif de coopération culturelle et scientifique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la fédération de Russie pour les années 2008-2010 2470
- Décret n° 2008-2726 du 4 août 2008**, portant ratification d'un programme exécutif de la convention relative à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009 2471

Décret n° 2008-2727 du 4 août 2008 , portant ratification d'un programme exécutif du protocole de coopération dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009-2010.....	2471
Décret n° 2008-2728 du 4 août 2008 , portant ratification d'un programme exécutif de la convention de coopération dans les domaines de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009-2010	2471
Décret n° 2008-2729 du 4 août 2008 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine des sports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour l'année 2008	2471
Ministère des Finances	
Nomination de membres du collège du comité général des assurances.....	2472
Nomination d'un directeur	2472
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Renouvellement d'un congé pour la création d'entreprise.....	2472
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2008-2733 du 28 juillet 2008 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Makther, gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Mohrane.....	2472
Décret n° 2008-2734 du 28 juillet 2008 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Gaâfour, gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ettoub	2473
Décret 2008-2735 du 28 juillet 2008 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises aux délégations de Kalaât Snène et Tajerouine, gouvernorat du Kef, nécessaires à la construction du barrage Sarrat.....	2475
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2008-2736 du 28 juillet 2008 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul	2482
Décret n° 2008-2737 du 4 août 2008 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.....	2482
Décret n° 2008-2738 du 4 août 2008 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan.....	2483
Décret n° 2008-2739 du 4 août 2008 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en zones de sauvegarde des terres agricoles au gouvernorat de Sousse	2483
Décret n° 2008-2740 du 4 août 2008 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Médenine.....	2484
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole.....	2484
Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole.....	2484
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 31 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.....	2485
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Décret n° 2008-2744 du 28 juillet 2008 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre international des technologies de l'environnement de Tunis	2485
Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008 , fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires.....	2487
Renouvellement d'un congé pour la création d'entreprises.....	2490

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2490
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	2490
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2008-2749 du 4 août 2008 , fixant les modalités de fonctionnement de la commission chargée de l'examen des pourvois des décisions de la commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance des produits artisanaux et du mode de présentation de la demande en pourvoi.....	2491
Décret n° 2008-2750 du 4 août 2008 , fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance des produits artisanaux	2492
Décret n° 2008-2751 du 4 août 2008 , fixant l'organisation administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement.....	2493
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un directeur général.....	2498
Maintien en activité dans le secteur public.....	2498
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2008-2754 du 4 août 2008 , modifiant et complétant le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, fixant le statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires.....	2498
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	2499
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, et du ministre de la santé publique du 7 août 2008, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.....	2499
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 7 août 2008, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax	2501
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination d'un directeur	2503
Nomination d'un chef de division.....	2503
Nomination de chefs d'unité.....	2503
Ministère de l'Education et de la Formation	
Octroi de congé pour la création d'entreprise.....	2503
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de membres au conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie.....	2503
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2504
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2504
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2504
Nomination d'un secrétaire d'université.....	2504

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2008-2720 du 4 août 2008, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 29 avril 2008, relative à l'émission d'emprunt pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2006-65 du 28 octobre 2006, portant approbation d'un accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Décète :

Article premier - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 29 avril 2008, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la banque centrale de Tunisie, pour le compte de l'Etat, avec ERSTE-Bank (Autriche), d'une convention de crédit d'un montant maximum de soixante quinze millions (75.000.000,00) euros destinée au financement des contrats d'achat de produits et services d'origine autrichienne au profit des entreprises du secteur privé.

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2721 du 4 août 2008.

Les conseillers-adjoints à la cour des comptes, ci-après désignés, sont nommés conseillers à ladite cour :

- Karim Hilali,
- Mahmoud Elouaer,
- Faïcel Mani,
- Saïd El Ghoul,
- Samia Zamouri,
- Lotfi Ouerda,
- Samir Chorfi,

- Lotfi Thaeri,
- Fethia Hammed,
- Imen Essid,
- Hanen Rim Ahlem Daya.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2008-2722 du 4 août 2008, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs dans quelques rues de la ville de la Soukra.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié et complété par la loi n° 2000 -82 du 9 août 2000, loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002, la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, la loi n° 2007-53 du 8 août 2007, notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2003-756 du 24 février 2003, portant création de la commune de la Soukra,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de la Soukra réuni le 30 novembre 2006,

Vu l'avis de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs dans les rues de la ville de la Soukra ci-après mentionnées :

- avenue Mustapha Mohsen ,
- avenue Abderrahmen Mami,

- avenue Chotrana,
- rue Arabie Saoudite,
- rue Youssef Rouissi,
- rue Varsovie.

Art. 2 - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2723 du 4 août 2008, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voiries dans quelques avenues et rues de la ville de la Soukra.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1999 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié et complété par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002, la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, la loi n° 2007-53 du 8 août 2007, notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2003-756 du 24 février 2003, portant création de la commune de la Soukra,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de la Soukra réuni le 7 juin 2007,

Vu l'avis de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de voiries dans les rues de la ville de la Soukra ci-après mentionnées :

N° d'ordre	Zone Borj Louzir	Zone Soukra
1	Avenue El Bassatine	Rue du Tigre
2	Rue Metline	Rue Ibn El Khathir
3	Rue El Khili	Avenue Jardins de la Soukra
4	Rue Abdallah Ibn Jaâfar	Rue Ras Jedir
5	Rue du Romarin	Rue Yakout El Hamaoui
6	Rue Ettafigha	Les impasses de la rue Medinet El Anbar
7	Rue Ibn Ennadim	Impasse Casablanca
8	Rue Jemna	Rue d'Iran
9	Rue Moez Ibn Badis	Rue Bengladesh
10	Rue Abdallah Ibn Omar	Rue Ibn Naji
11	Rue des Iles Comores	Rue El Messaoudi
12	Rue Errahalet	Les impasses de l'avenue des Basatines et de la Mosquée Raoudha
13	Rue Echifa	
14	Rue Zaghouan	
15	Rue Echihab	
16	Rue Wardanine	
17	Rue de la Jeunesse	
18	Rue Dhahbi	
19	Rue Tabarka	
20	Rue des Métaux	
21	Rue de l'Or	
22	Rue de l'Argent	
23	Rue du juge Iadh	
24	Rue Nefza	
25	Rue Lissan Eddine El Khatib	
26	Rue issue à la rue Mjez El Bab	
27	Rue Tibar	
28	Rue Ghar Dima	
29	Rue Jendouba	
30	Rue Djebeniana	
31	Rue Kisra et ruelles attenantes	
32	Rue Jrisa	
33	Rue Fernine et ruelles attenantes	
34	Rue de l'Ecole	
35	Rue Bargou	
36	Rue Makther	
37	Rue Rouhia	
38	Rue Mouldi Horcheni	
39	Rue Ouanes Ben Ali Triki	
40	Rue Abdessalem Trimech	

N° d'ordre	Zone Borj Louzir	Zone Soukra
41	Rue Arbi Zarrouk	
42	Rue Sadek Tebourski	
43	Impasse Ibn Dinar	
44	Rue Ibn El Jaouzaa	
45	Rue 4550	
46	Rue Jema	
47	Rue Bellarigia	
48	Rue El Mosaïque	
49	Rue du Souk	
50	Rue El Kharrouba	
51	Rue El Bouldine	
52	Rue El Bonyen	
53	Rue Najd	
54	Rue Nabra	
55	Rue Sanchou	
56	Rue du Mérite	

Art. 2 - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2008-2724 du 4 août 2008.

Monsieur Ahmed Ennahdi, architecte en chef, est nommé au grade d'architecte général au ministère de l'intérieur et du développement local.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 2 août 2008, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret - loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique - Il sera procédé, à compter du 1^{er} novembre 2008, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis au plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole d'«Ettricha» sis dans l'imadat d'«Ettricha» délégation de «Sidi Bourouis» gouvernorat de Seliana, « Essfih» sis dans l'imadat d'«El Mhamla», «El Ousej» sis dans l'imadat d'«Esskaï», «Oued Ezzitoun» sis dans l'imadat d' «Oued Ezzitoun» et «El Hajri» sis dans l'imadat de «Menzel Habib» délégation de «Menzel Habib», les périmètres publics irrigués «Beni Zalten» sis dans l'imadat de «Beni Zalten» et «El Itha» sis dans l'imadat de «Hadej» délégation de «Matmata Ejjdida» gouvernorat de Gabès.

Tunis, le 2 août 2008.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2008-2725 du 4 août 2008, portant ratification d'un programme exécutif de coopération culturelle et scientifique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la fédération de Russie pour les années 2008-2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la fédération de Russie relatif à la coopération culturelle et scientifique signé à Tunis le 26 mars 1999,

Vu le programme exécutif de coopération culturelle et scientifique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la fédération de Russie pour les années 2008-2010, conclu à Tunis le 30 mai 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de coopération culturelle et scientifique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la fédération de Russie pour les années 2008-2010, conclu à Tunis le 30 mai 2008,

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2726 du 4 août 2008, portant ratification d'un programme exécutif de la convention relative à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention relative à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclue à Tunis le 23 janvier 2001,

Vu le programme exécutif de la convention relative à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de la convention relative à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2727 du 4 août 2008, portant ratification d'un programme exécutif du protocole de coopération dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009-2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne dans le domaine des affaires sociales, conclu à Tunis le 23 janvier 2001,

Vu le programme exécutif du protocole de coopération dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009-2010, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif du protocole de coopération dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009-2010, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2728 du 4 août 2008, portant ratification d'un programme exécutif de la convention de coopération dans les domaines de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009-2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention de coopération dans les domaines de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclue à Damas le 27 mars 2005,

Vu le programme exécutif de la convention de coopération dans les domaines de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, pour les années 2008-2009-2010 conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de la convention de coopération dans les domaines de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfance entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, pour les années 2008-2009-2010 conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2729 du 4 août 2008, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine des sports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour l'année 2008.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine des sports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour l'année 2008, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine des sports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour l'année 2008, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2730 du 4 août 2008.

Sont nommés membres du collège du comité général des assurances institué par la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 pour une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes suivantes :

- Monsieur Ibrahim El Oueslati, juge de troisième degré : membre,
- Madame Sonia Ben Ammar, conseillère au tribunal administratif : membre,
- Monsieur Zaher Ethabti, conseiller à la cour des comptes : membre,
- Monsieur Tahar Ben Hatira : membre représentant le ministère des finances,
- Monsieur Lassâad Zarrouk : membre représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- Monsieur Mohamed Bechiou : membre représentant la banque centrale de Tunisie,
- Madame Faten Ayed épouse Bennouri : membre représentant le conseil du marché financier,
- Monsieur Abdelhay Chouikha : membre justifiant d'expérience,
- Monsieur Mohamed Zine : membre justifiant d'expérience,
- Mademoiselle Olfa Ben Henda, actuaire : membre.

Par décret n° 2008-2731 du 4 août 2008.

Monsieur Sadok Arfaoui, inspecteur central des services financiers au ministère des finances est nommé directeur des affaires financières des équipements et du matériel.

En cette qualité, Monsieur Sadok Arfaoui bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-2732 du 4 août 2008.

Est renouvelé l'octroi à Monsieur Missaoui Ouannes, administrateur en chef à l'agence tunisienne de coopération technique, d'un congé pour la création d'entreprise, pour une période d'une année non renouvelable à compter du 23 juillet 2008.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2008-2733 du 28 juillet 2008, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Makther, gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Mohrane.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Siliana,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre, sises à la délégation de Makther, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Mohrane, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	5 du plan TPD N° 30894	185052	96h97a90ca	26a25ca	1- Kolfidène Zina 2- Mouheddine 3- Hassan Farouk Omar, les trois enfants de Boubaker Ben Hadj Amor Debbich 4- Aziza 5-Abdelkarim les deux derniers enfants de Jallouli Ben Hassan ben Salem Debbich 6-Zakia 7-Fatma, les deux dernières filles de Mâammar Ben Ali Mohamed Salah Debbich 8- Meriam Bent Belkacem Ben Ali Ben Lakhdher 9- Fatma Bent Hedi Ben Hefayed Ben Salah Laabidi 10- Mohamed Ben Salah Ben Gharbi Khazami 11- Riadh 12- Sakher les deux derniers enfants de Mohamed Ben Salah Ben Gharbi Khazami 13- Sofien Ben Abdelkarim ben Jallouli Debbich 14- Mohamed Ben Ali Ben Said Debbich.
2	4 du plan TPD N° 30894 4 (1) du plan TPD N°30894	R C N° 17874		43a 64ca 43ca	Ammar ben Said Othmani.

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2734 du 28 juillet 2008, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Gaâfour, gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ettoub.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Siliana,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Gaâfour, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ettoub, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms de propriétaires
2	28234	535h 20a 00ca	40a 78ca	1- Rebeh Bent Abdallah Ben Haj Salem Oueslati 2- Boujomaa 3- Jomaa 4- Mohamed 5- Ali 6- Zina les cinq derniers enfants de Madyouni Ben Haj Mohamed Salah Oueslati 7- Aicha Bent Hassan Ben Mohamed Achouri 8- Tijani Ben Saïd Ben Mohamed Ben El Karoui Oueslati 9- Mohamed Ben Ahmed Ben Haj Sghaïer 10- Salouha 11- Nejia 12- Mohamed Hedi 13- Mohamed 14- Youssef 15- Aouicha, les six derniers enfants de Kaddour Ben Haj Mohamed Salah Oueslati 16- Fatma Bent Dhrif Ben Amor Rahahi 17- Mansour 18- Hedi 19- Mohamed Salah 20- Houcine 21- Salah 22-Beya 23- Maseouda 24- Zohra 25- Habiba, les neuf derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Jehidi Oueslati 26- Mohamed Ben Marouene 27- Abdallah Ben Salah Ben Jelidi 28- Mohamed Ben Salah Ben Abdallah 29- Fatma Bent Mizouni Ben Haj Ali Ben Naceur Oueslati 30- Brahim 31- Salah, les deux derniers enfants de Ali Ben Mohamed Jélidi 32- Othmane 33- Mohamed Salah 34- Ali 35- Houcine, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Ismail Jlassi 36- Fatma Bent Mohamed Ben Ali Jlassi 37- Mohamed 38- Jomaâ 39- Aicha 40- Brahim 41- Chedhli 42- Rebeh 43- Salda 44- Lamjed 45- Radhia, les neuf derniers enfants de Belgacem Ben Mohamed Ben Brahim Achouri 46- Khalifa 47- Ammar 48- Mohamed S'ghaïer 49- Fatma les quatre derniers enfants de Amor Ben Ali Ben Mohamed Jelidi Oueslati 50- Mabrouka Bent Fraj Ben Khedhiri Rahali 51-Hayet 52- Sarra 53- Mohamed Fadhel les trois derniers enfants de Arbi Ben Amor Ben Ali Ben Jelidi Oueslati 54- Salah 55- S'ghaïer 56- Belgacem les trois derniers enfants de Ahmed Ben Haj S'ghaïer Karamti ou Oueslati 57- Ali 58-Jomaâ les deux derniers enfants de Mohamed Ben Abdallah Ben Haj Salem Karamti 59- Ahmed 60- Habib les deux derniers enfants de Amor Ben Mohamed Ben Abdallah Karamti 61- Yakouta Bent Mahmoud Ben Khalifa Karamti 62- Taïeb Ben Hassen Ben Mohamed Ben Abdallah Karamti 63- Brahim Ben Khalifa Ben Ahmed Karamti 64- Noura 65- Rebeh 66- Jamila 67- Salha les quatre derniers enfants de Brahim Ben Khalifa Ben Ahmed Karamti 68- Mahbouba Bent Amor Ben Amara Oueslati 69- Youssef 70-Haj Amor 71- Mahmoud 72- Mohamed Sghaïer 73- Chalbïa 74- Khira 75- Fatima 76- Salouha 77- M'barka 78- Zohra les dix derniers enfants de Haj Mohamed Ben Ali Ben Salah Oueslati dit Zabrouk 79- Mounira 80- Manoubi 81- Nouredine 82-Fadhila les quatre derniers enfants de Salah ben Amor Ben Ali Ben Jelidi Oueslati 83- Jomaa Bent Amor Ben Ali Ben Mohamed Jelidi Oueslati 84- Salah Ben Mohamed Zabrouk Oueslati.
3			22a 57ca	
4			22a 16ca	
5			37a 06ca	
6			88a 89ca	
7			33a 92ca	
8			30a 45ca	
9			20a 22ca	
10			1h 13 a 47ca	
11			1h 64a 36ca	
13			4h 37a 92ca	
14			2h 09a 57ca	
15			4h 37a 02ca	
16			2h 98a 64ca	
17			1h 76a 39ca	
20			47a 12ca	
22			61a 64ca	
24			56a 43ca	
25			40a 91ca	
26			1h 08a 09ca	
27			36a 56ca	
28			parts des propriétaires cités à droite équivalents à une superficie de 10a 03,5ca dans la parcelle mentionnée à gauche	
29			27a 35ca	
30			15a 74ca	
31			03a 07ca	
32			13a 74ca	
33			37a 87ca	
34			46a 95ca	
35			12a 39ca	
36			14a 18ca	
37			05a 52ca	
38			17a 31ca	
39			20a 53ca	
40			16a 61ca	
41			07a 29ca	
50			03a 20ca	
du plan TPD n° 23606				

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret 2008-2735 du 28 juillet 2008, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises aux délégations de Kalaât Snène et Tajerouine, gouvernorat du Kef, nécessaires à la construction du barrage Sarrat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kef,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre, sises aux délégations de Kalaât Snène et Tajerouine, gouvernorat du Kef, nécessaires à la construction du barrage Sarrat, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires présumés tels
1	3 du plan du TF n° 195075/8631 El Kef	195075/8631 El Kef	46h 54a 00ca	0h 76a 13ca	1- Othmane Ben Ammar Ben Haj Nasser Mnasseri 2- Ali Ben Salem Ben Othmane Ben Lakhdhar Boughanmi
2	3 du plan du TF n° 195070/8626 El Kef	195070/8626 El Kef	13h 34a 00ca	7h 95a23 ca	1- Jaïda ou Jida Bent Haj Salem Dlighi ou Dliki 2- Hafsia Bent Ali Ben Mohamed Maâtalaoui 3- Nouna Bent Haj Abdallah 4-Mohamed Mokhtar 5- Mahmoud 6- Mohamed Salah 7- Slimane 8- Khadija 9- Fatma 10-Zohra 11 - Hana, les huit derniers enfants de Salah Ben Chikh Nasser Ben Othmane Ben Chrit Boughanmi 12- Othmane Ben Ammar Ben Haj Nasser 13- Mohamed Habib ou Habib 14- Abdelmajid 15- Abdelaziz, les trois derniers enfants de Othmane Ben Ammar Ben Haj Nasser

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires présumés tels
3	4 du plan du TF n° 29727/ 195025/8599 El Kef	29727/ 195025/8599 El Kef	109h 95a 16ca	37h 68a 70ca	1- Om Hénî Bent Ali Ben Othmane 2- Massaoud 3- Mohamed Taher, les deux derniers enfants de Mohamed S'ghaïer Ben Haj Ahmed Ben Wali Boughanmi 4-Ali 5-Mhadheb, les deux derniers enfants de Abderrahmane Ben Haj Mohamed Ben Slimane Boughanmi Othmani 6- Ghazela Bent Ali Bel Wali 7-Othmane 8- Echakra 9- Maki 10- Lakhdhar 11- Fatma 12- Mohamed, les six derniers enfants de Haj Bel Wali Ben Haj Ahmed Ben Wali Ben Wali Othmani ou Bel Wali 13-Aïcha Bent Mohamed Ben Taher Othmani 14- Cherif 15- Ahmed 16- Arbi 17- M'barka 18- Houssine 19- Jamila 20- Daoud, les sept derniers enfants de Mohamed Ben Hadj Ahmed Ben Wali Boughanmi ou Othmani 21- Zohra 22- Noua 23- Mabrouk, les trois derniers enfants de Ahmed Ben Sghaïer Ben Wali Boughanmi ou Othmani 24- Ammar Ben Ibrahim Bel Wali 25- Bechir Ben Haj Bel Wali Ben Haj Ahmed Wali
4	2 du plan du TF n° 195071/8627 El Kef	195071/8627 El Kef	17a 00ca	5h 79a 52ca	1-Jaïda ou Jida Bent Haj Salem Dlighi ou Dliki 2- Hafsia Bent Ali Ben Mohamed Maâtlaoui 3- Nouna Bent Haj Abdallah 4- Mohamed Mokhtar 5- Mahmoud 6- Mohamed Salah 7- Slimane 8- Khadija 9- Fatma 10- Zohra 11- Hana, les huit derniers enfants de Salah Ben Cheikh Nasser Ben Othmane Ben Chraït Boughanmi 12- Mohamed Habib 13- Abdelmajid 14-Abdelaziz, les trois derniers enfants de Othmane Ben Ammar Ben Haj Nasser Ben Chrait Boughanmi 15- Chikh Saâd 16- Ahmed 17- S'mida 18- Aouicha 19- Torkia, les cinq derniers enfants de Ali Ben Haj Nasser Ben Othmane Ben Chrait Boughanmi 20- Ida 21- Hamouda 22- Mohamed 23- Taïeb 24- Nasser, les cinq derniers enfants de Haj Othmane Ben Ammar Ben Nasser M'nasri 25- R'chid Ben Mohamed Ben Taher Amri

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires présumés tels
5	11 du plan du T F n° 195073/8629 El Kef	195073/8629 El Kef	264h 28a 99ca	0h 53a 53ca	1- Jaïda Bent Salem Dlighi 2- Hafsia Bent Ali Ben Mohamed Maâtlaoui 3- Nouna Bent Haj Abdallah 4- Mohamed Mokhtar 5- Mahmoud 6- Mohamed Salah 7- Slimane 8- Khadija 9- Fatma 10- Zohra 11- Hana, les huit derniers enfants de Salah Ben Nasser Ben Othmane Ben Chrait Boughanmi 12- Othmane Ben Ammar Bel Haj Nasser 13- Mohamed Habib ou Habib 14- Abdelmajid 15- Abdelaziz, les trois derniers enfants de Othmane Ben Ammar Bel Haj Nasser 16- Ahmed 17- S'mida 18- Torkia, les trois derniers enfants de Ali Ben Haj Nasser Boughanmi 19- Aicha Bent Ali Ben Haj Nasser Boughanmi 20- Mokhtar Ben Younes Ben Saâd Amri 21- Latifa Bent Chaâbane Cherni 22-Helmi Ben Mohamed Ben Saâd Ben Ali Boughanmi
6	10 12 13 du plan du TF n° 33788	33788	41h 29a 10ca	0h 10a 62ca 0h 15a 20ca 0h 19a 88ca	1-Aicha Bent Ibrahim Ben Salah Ben Haj Amor Boughanmi Othmani 2- Mohamed Ben Salah Ben Romdhane Haraket 3- Khadija 4- Ibrahim 5- Ghazoula 6- Chedlia 7- Fatma 8- Habiba 9- Neima 10-Mohamed Mondher les huit derniers enfants de Belgacem Ben Mohamed Ben Nasser Massaoudi 11- Chakraâ 12- Mabrouka 13- Hadda 14- Zaâra, les quatre dernières filles de Salah Ben Haj Ammar Boughanmi 15- Abdelaâdel Ben Salah Ben Abdallah Elwafi 16- Mourad Ben Abdelhafidh Ben El Hedi Othmani
7	8 du plan du TF n° 4199 El Kef	4199 El Kef	5h 00a 00ca	4h 87a 55ca	1- Hadda Bent Salah Ben Haj Amor Madani 2- Aziza 3- Rafika 4- Khadija 5- Chokri 6- Warda 7- Ezeddine, les six derniers enfants de Mohamed Ben Salah Ben Romdhane Haraket
8	2 du plan du TF n° 47425/8233 El Kef	47425/8233 El Kef	53h 44a 00ca	1h 12a 84ca	1- Aicha Bent Ibrahim Ben Salah Ben Haj Amor Boughanmi Othmani 2- Hadda Bent Salah Ben Haj Amor Madani 3- Aziza 4- Rafika 5- Khadija 6- Chokri, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Salah Ben Romdhane Haraket 7- Wakef Salah Ben Haj Amor Ben Ammar Boughanmi Othmani
9	1 4 du plan de la réquisition cadastrale n° 20663	réquisition cadastrale n° 20663	-	19h 62a 85ca 00h 90a 34ca	1- Taher Ben Belgacem Ben Ali Amri 2- Belgacem Ben Taher Ben Belgacem Amri

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires présumés tels
10	2 du plan de la réquisition cadastrale n° 24952	réquisition cadastrale n° 24952	-	0h 52a 72ca	1- Taher Ben Belgacem Ben Ali Amri 2- Belgacem Ben Taher Ben Belgacem Amri
11	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 15235	réquisition cadastrale n° 15235	-	0h 70a 79ca	Taher Ben Belgacem Ben Ali Amri
12	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 20673	réquisition cadastrale n° 20673	-	4h 73a 41ca	1- Ali 2- Mohamed, enfants de Taher Ben Salah Amri
13	88 du plan de la réquisition cadastrale n° 20695	réquisition cadastrale n° 20695	-	1h 13a 72ca	Mahdi Ben Abdallah Amri
14	1 3 5 7 48 53 du plan de la réquisition cadastrale n° 20676	réquisition cadastrale n° 20676	-	1h 57a 61ca 9h 56a 74ca 0h 56a 99ca 5h 18a 55ca 1h 90a 26ca 2h 04a 39ca	1 -Abderahmane 2- Hafsia 3- Akri 4- Zaâra 5- Mohamed 6- Brahim, enfants de Amor Masseoudi
15	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 20785	réquisition cadastrale n° 20785	-	0h 10a 34ca	Mosbah Ben Ahmed Boughanmi
16	1 50 du plan de la réquisition cadastrale n° 20670	réquisition cadastrale n° 20670	-	2h 05a 82ca 1h 07a 08ca	Massaoud Ben Ahmed Boughanmi et consorts
17	3 1 du plan de la réquisition cadastrale n° 20694	réquisition cadastrale n° 20694	-	2h 42a 68ca 0h 91a 10ca	Héritiers de Abbes Ben Soltane Othmani

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires présumés tels
18	1 3 du plan de la réquisition cadastrale n° 20680	réquisition cadastrale n° 20680	-	1h 38a 74ca 8h 58a 24ca	Mna Bent Bouzid Othmani
19	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 20682	réquisition cadastrale n° 20682	-	0h 66a 80ca	Mokhtar Ben Ammar Othmani et ses frères
20	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 20693	réquisition cadastrale n° 20693	-	1h 73a 35ca	Héritiers de Taïeb Ben Abbes
21	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 20692	réquisition cadastrale n° 20692	-	1h 19a 54ca	1- Abdallah 2- Mohamed, les deux enfants de Ahmed Othmani
22	141 du plan de la réquisition cadastrale n° 20802	réquisition cadastrale n° 20802	-	1h 97a 82ca	1- Abdallah 2- Mohamed, les deux enfants de Ahmed Othmani
23	1 83 du plan de la réquisition cadastrale n° 20683	réquisition cadastrale n° 20683	-	0h 00 a 94 ca 6h 99a 93ca	Mohamed Ben Taïeb Ben Abbes Othmeni
24	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 20806	réquisition cadastrale n° 20806	-	0h 18a 93ca	Mohamed Ben Taïeb Ben Abbes Othmeni
25	142 du plan de la réquisition cadastrale n° 20803	réquisition cadastrale n° 20803	-	3h 11a 80ca	Amor Ben Ahmed Othmani Héritiers de son frère Lakhdhar
26	135 du plan de la réquisition cadastrale n° 20768	réquisition cadastrale n° 20768	-	7h 13a 88ca	Héritiers de Taleb Othmani

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires présumés tels
27	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 20798	réquisition cadastrale 020798	-	0h 36a 32ca	Masseoud Ben Hamadi Ben S'ghaïer S'ghaïer
28	1 134 du plan de la réquisition cadastrale n° 20801	réquisition cadastrale n° 20801	-	2h 99a 44ca 2h 34a 74ca	- Héritiers de Haj Belwali Ben Haj Ahmed Belwali - Héritiers de Mohamed Sghaïer Ben Haj Ahmed Bel Wali -Héritiers de Mohamed Ben Haj Ahmed Bel Wali
29	1 du plan de la réquisition cadastrale n° 15237	réquisition cadastrale n° 15237	-	0h 37a 49ca	Salah Ben Amara Ben Touati
30	1 3 du plan de la réquisition cadastrale n° 15236	réquisition cadastrale n° 15236	-	1h 97a 17ca 0h 17a 64ca	Héritiers de Béchir Ben Saâd Ben Salah Amri
31	1 5 37 du plan de la réquisition cadastrale n° 15241 8 conforme à la parcelle n° 3 du plan de la réquisition cadastrale n° 15241	réquisition cadastrale n° 15241	-	0h 08a 19ca 1h 46a 47ca 0h 96a 41ca 0h 00a 47ca	Héritiers de Younes Ben Taher Amri
32	1 3 du plan de la réquisition cadastrale n° 15242	réquisition cadastrale n° 15242	-	0h 15a 09ca 2h 06a 36ca	Héritiers de Mohamed Ben Haj Ahmed Bel Wali
33	1 3 du plan de la réquisition cadastrale n° 15243	réquisition cadastrale n° 15243	-	0h 35a 61ca 2h 24a 53ca	Héritiers de Bel Wali Ben Haj Ahmed Bel Wali

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires présumés tels
34	1 3 18 du plan de la réquisition cadastrale n° 15244	réquisition cadastrale n° 15244	-	0h 45a 42ca 0h 46a 18ca 6h 22a 39ca	Héritiers de Mohamed Sghaïer Ben Haj Ahmed Bel Wali
35	81 82	Non immatriculée	-	7h 09a 27ca 9h 48a 15ca	Héritiers de Bel Lakhdhar Hamdi
36	89 92	"	-	13h 46a 40ca 3h 63a 26ca	Habib Ben Ali Ben Haj Belgacem Chemi et consorts
37	101 115	"	-	2h 12a 40ca 0h 62a 95ca	Ahmed Ben Nasser Othmani et ses frères
38	121	"	-	1h 44a 70ca	Héritiers de Abdelkader Ben Béchir Amri
39	126 127	"	-	2h 06a 65ca 6h 63a 95ca	Nsib Bel Haj Ahmed et ses frères
40	128 130 131	"	-	2h 81a 08ca 0h 05a 41ca 0h 11a 32ca	Héritiers de Amor Messaoudi
41	133	"	-	3h 80a 00ca	Mustapha Ben Belgacem et consorts
42	88 91 93 96 100 111	"	-	9h 30a 64ca 0h 83a 88ca 2h 25a 45ca 12h 10a 53ca 28h 25a 65ca 2h 93a 20ca	- Héritiers de Haj Belwali Ben Haj Ahmed Bel Wali - Héritiers de Mohamed Sghaïer Ben Haj Ahmed Bel Wali - Héritiers de Mohamed Ben Haj Ahmed Belwali
43	130 partie	"	-	1h 72a 32ca	Héritiers de Mohamed Sghaïer Ben Haj Ahmed Wali

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2736 du 28 juillet 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relative à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 1^{er} avril 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole objet du titre foncier n° 120622, classée en zones de sauvegarde d'une superficie de 2 ha 04 ares, sise dans la région de Belli à la délégation de Bou Argoub du gouvernorat de Nabeul telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la construction d'une prison.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé les limites des zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul fixées par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2737 du 4 août 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Béja, consigné dans le procès verbal de sa réunion du 19 mars 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier n° 8218 Béja, classée en zones de sauvegarde d'une superficie de 10 ha, sise à la délégation de Béja Sud au gouvernorat de Béja telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un marché de gros (complexe agricole et commercial).

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé les limites des zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Beja fixées par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2738 du 4 août 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 2 juin 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée la vocation d'une parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier n° 15452/7031 Zaghuan, classée en zones de sauvegarde d'une superficie de 01 ha 48 ares 02 ca, sise dans la région de Jebel Ouest à la délégation de Bir Mchergua au gouvernorat de Zaghuan telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan fixées par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2739 du 4 août 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en zones de sauvegarde des terres agricoles au gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sousse, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 17 juillet 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole d'une superficie de 10 ha 00 are 07 ca faisant partie des deux titres fonciers n° 18437 et 6648 classée en zones sauvegarde sise à la délégation d'Enfidha du gouvernorat de Sousse, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la construction du nouveau local de l'école nationale de formation des inspecteurs de polices à Sousse

Sont modifiées les limites des zones sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse fixées par le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2740 du 4 août 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001 fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Médenine consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 19 janvier 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, classée en autres zones agricoles, d'une superficie de 4 ha 80 a 73 ca objet du TF n° 30016 Médenine, sise à la délégation de Djerba Midoun du gouvernorat de Médenine, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une station de transformation de haute tension.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2741 du 2 août 2008.

Monsieur Mohamed Snoussi Snoussi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole à l'école supérieure d'agriculture du Kef.

Par décret n° 2008-2742 du 2 août 2008.

Monsieur Othman Khaoualdia, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole au centre régional des recherches en agriculture Oasienne.

Par décret n° 2008-2743 du 2 août 2008.

Monsieur Lotfi Guetifa, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole à l'institut de la recherche vétérinaire de Tunisie.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 31 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 90-1237 du 1^{er} août 1990, portant statut particulier du personnel enseignant assurant un enseignement général et du personnel de surveillance des établissements d'enseignement secondaire professionnel et de recyclage agricole et de pêche relevant du ministère de l'agriculture,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1^{er} juillet 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 25 juin 2001.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 25 septembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques conformément à l'arrêté du 1^{er} juillet 2000 susvisé.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 25 août 2008.

Tunis, le 31 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Décret n° 2008-2744 du 28 juillet 2008, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre international des technologies de l'environnement de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, portant création du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistique ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et technique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle, initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997, portant organisation administrative et financière du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieur, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif au modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mise à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2364 du 4 octobre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel du centre international des technologies de l'environnement de Tunis, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-1356 du 4 juin 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissement publics à caractère non administratif et l'ensemble des texte qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-452 du 18 février 2008, fixant l'organigramme du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les emplois fonctionnels au sein du centre international des technologies de l'environnement de Tunis comprennent les emplois suivants :

- chef de service,
- sous-directeur,
- directeur.

Art. 2 - Les emplois fonctionnels de chef de service, de sous directeur et de directeur au sein du centre international des technologies de l'environnement de Tunis sont attribués par décision du directeur général du centre après avoir l'accord de l'autorité de tutelle.

Art. 3 - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier sont attribués selon les conditions suivantes :

- le candidat doit être titulaire,
- le poste doit être vacant et prévu dans l'organigramme du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,
- le dossier du candidat ne doit pas contenir une sanction disciplinaire de deuxième degré tant qu'elle n'a pas été résiliée,
- le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service	1) Le candidat doit : - soit être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie «A1». - soit être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie «A2 » depuis au moins cinq (5) ans. 2) il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie «A2» au moins. Dans le cas ou cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum est fixée à quatre (4) ans dans la sous-catégorie «A1» et à sept (7) ans dans la sous-catégorie «A2 ».
Sous-directeur	1) Le candidat doit : - soit être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie «A1» depuis au moins cinq (5) ans. - ou avoir exercé la fonction de chef de service durant une période minimum de cinq (5) ans. - Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie «A2» au moins. Dans le cas ou cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci- dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur	1) Le candidat doit : - soit être titulaire du grade d'administrateur en chef ou d'un grade équivalent depuis au moins quatre (4) ans. - ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant une période minimum de quatre (4) ans 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie «A2» au moins. Dans le cas ou cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.

Art. 4 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation applicable au centre.

Art. 5 - Le retrait des emplois fonctionnels sus-indiqué, s'effectue sur la base d'une décision du directeur général et au vu d'un rapport écrit présenté par le chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné et après avoir l'accord de l'autorité de tutelle.

Art. 6 - Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question continue à bénéficier durant une année des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte pas d'une sanction disciplinaire de deuxième degré,

- et que l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Art. 7 - L'intérim des emplois fonctionnels sus-indiqués est attribué par décision du directeur général du centre pour une durée d'une année renouvelable une seule fois, aux agents remplissant les conditions de nomination aux postes fonctionnels telles que définies à l'article trois du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année. Toutefois, la période de l'intérim des emplois fonctionnels n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée par l'article trois du présent décret pour l'octroi des emplois fonctionnels.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie des indemnités et des avantages afférents à cet emploi, et ce, conformément à la réglementation applicable au centre.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages sus-indiqués.

Art. 8 - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels, nonobstant les conditions prévues par l'article 3 du présent décret.

Art. 9 - Le ministre de l'environnement et du développement durable et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable et du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 octobre 1992, la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et notamment ses articles 24 et 31 (nouveau),

Vu la loi n° 97-12 du 25 février 1997, relative aux cimetières et lieux d'inhumation,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement intérieur général des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé tel que modifié par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1082 du 14 mai 2001,

Vu le décret n° 97-1326 du 7 juillet 1997, relatif aux modalités de préparation des tombes et fixant les règles d'inhumation et d'exhumation de dépouilles mortelles ou des cadavres,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés,

Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,

Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et à l'aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret fixe les conditions et modalités de gestion de déchets des activités sanitaires, de manière à assurer leur traitement et leur élimination sans porter atteinte à la santé publique et à l'environnement.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux opérations de gestion des déchets radioactifs et des déchets de la santé vétérinaire régies par des dispositions particulières.

Art. 2 - Sont considérés déchets des activités sanitaires, au sens du présent décret, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de substances ou produits dans les établissements sanitaires et plus généralement tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon, provenant d'activités de diagnostic ou de suivi ou d'activités préventives, curatives ou palliatives dans les domaines de la médecine humaine.

Sont également considérés déchets d'activités sanitaires les déchets provenant des activités de thanatopraxie et les déchets provenant des activités de recherche, d'enseignement et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine.

Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les opérations de gestion des déchets d'activités sanitaires classés déchets dangereux par le décret susvisé n° 2000-2339 du 10 octobre 2000 à l'exception des déchets radioactifs et des déchets de soins vétérinaires.

Art. 3 - Les déchets des activités sanitaires sont divisés en déchets dangereux et déchets non dangereux.

Art. 4 - Toute personne dont l'activité produit des déchets d'activités sanitaires ou qui détient ces déchets est tenue de les gérer et de les éliminer conformément aux conditions et aux modalités de gestion fixées par les lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.

Cette obligation pèse notamment sur :

- les structures et établissements de santé publics et privés, les cabinets de services sanitaires et assimilés, les établissements d'enseignement et les établissements de recherche lorsque les déchets sont produits à l'intérieur de ces établissements,

- les établissements pour le compte desquels un personnel de santé exerce une activité qui produit des déchets des activités sanitaires,

- la personne physique qui exerce pour son propre compte une activité productrice de déchets d'activités sanitaires,

- les établissements prestataires de services spécialisés détenteurs d'une autorisation de gestion des déchets d'activités sanitaires pour le compte des producteurs de ces déchets.

Art. 5 - Sont considérés déchets d'activités sanitaires dangereux au sens du présent décret :

1/ les déchets biologiques : les déchets constitués totalement ou en partie de matières ou de cellules humaines ou animales. Sont considérées comme déchets biologiques les parties anatomiques difficilement identifiables, les tissus et les matières imprégnées ou souillées par des produits organiques ou de produits sanguins et autres liquides physiologiques.

Ne sont pas considérées comme déchets biologiques, au sens du présent décret, les membres amputés, les grosses pièces anatomiques et les organes.

2/ les déchets chimiques : les déchets pharmaceutiques ou assimilés, les déchets provenant des services ou laboratoires ou activités industrielles et les déchets chimiques correspondant à l'argent contenu dans les clichés de radiographie et dans leur bain de développement.

3/ les déchets inflammables ou pouvant exploser : les déchets qui, suite à leur stockage inadéquat ou leur manipulation par un personnel non qualifié ou non habilité à le faire, sont susceptibles de prendre feu ou de provoquer des explosions.

4/ les déchets infectieux : les déchets qui, d'une manière certaine ou prévisible, sont contaminés par des agents pathogènes en concentration ou en quantités suffisantes susceptible de causer une maladie chez l'homme et constituer un danger sérieux chez celui qui les manipule, comme ils peuvent être contaminés par tout agent biologique cultivé d'une façon concentrée pour des besoins de laboratoire.

Cette catégorie comprend les résidus d'activités de soins et toute matière contaminée provenant d'un patient dont l'état justifie l'isolement quel qu'il soit. Elle comprend aussi le matériel non décontaminé provenant des laboratoires de biologie ainsi que les objets et pansements souillés de sang et de matières biologiques provenant des laboratoires de biologie et autres et également les objets et pansements souillés de sang.

5/ les déchets piquants ou coupant : les matériels et matériaux piquant ou coupant destinés à l'abandon, susceptibles de causer des piqûres ou des lésions tel que les aiguilles, bistouris, lames de scie, couteaux, fragments de verre, clous et autres.

Sont considérées déchets d'activités sanitaires dangereux, les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des services généraux et des services administratifs et leurs annexes, mélangés ou contaminés par des déchets d'activités sanitaires dangereux conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2000-2339 du 10 octobre 2000.

Art. 6 - Sont considérés déchets des activités sanitaires non dangereux, au sens du présent décret, les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des services généraux et les services administratifs et leurs annexes et tout déchet ne présentant pas de risques pour la santé humaine et l'environnement.

CHAPITRE II

Des obligations des producteurs et détenteurs de déchets d'activités sanitaires

Art. 7 - Est créée dans toutes les structures et établissements de santé publics et privés qui dispensent les soins et l'hospitalisation, une unité de gestion des déchets des activités sanitaires supervisée par un médecin ou un ingénieur spécialiste en génie sanitaire ou un technicien supérieur en hygiène ayant parmi ses fonctions la supervision de la gestion des déchets des activités sanitaires.

Pour les structures, les établissements et les personnes physiques exerçant une activité sanitaire tel que les cabinets de services sanitaires et annexes et ne dispensant pas les soins et l'hospitalisation, le responsable de ces structures ou établissements ou cabinets doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de respecter et de faire respecter les règles prescrites dans le présent décret.

Art. 8 - Les structures et établissements de santé publics et privés ainsi que les établissements et les personnes visés à l'article 4 du présent décret sont tenues d'assurer eux-mêmes le traitement et l'élimination des déchets provenant de leurs activités, et dans ce cas ils doivent être dotés des équipements permettant le traitement et l'élimination de ces déchets selon les normes en vigueur sur le plan national et international, ou concluent des conventions écrites avec des entreprises de services exerçant suivant autorisation octroyée conformément aux dispositions de l'article 31 bis de la loi susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996, qui prennent en charge les opérations de transport, de traitement et d'élimination de ces déchets selon les mêmes normes et conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.

La convention visée au premier paragraphe du présent article doit comprendre des dispositions obligatoires qui seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique. Toute convention signée doit donner lieu au dépôt d'une copie auprès des services compétents des ministères susmentionnés.

CHAPITRE III

Du tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets des activités sanitaires dangereux

Art. 9 - Les déchets des activités sanitaires dangereux doivent être triés à la source selon leur nature et leur spécificité.

Art. 10 - Les opérations de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux doivent prendre en considération les finalités du tri et les prescriptions d'hygiène et de la sécurité du personnel qui les exerce.

Les structures, établissements et personnes visés à l'article 4 du présent décret sont tenus de prendre toutes les mesures indispensables pour assurer les moyens nécessaires et adaptées à la gestion des déchets qu'ils produisent, y compris la formation du personnel exerçant, et ce, pour l'application des dispositions du paragraphe précédent du présent article.

Art. 11 - Les opérations du tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets des activités sanitaires dangereux, sont supervisées par le cadre responsable de la gestion des déchets visé à l'article 7 du présent décret.

Art. 12 - Les opérations de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux, doivent être assurées par un personnel qui a reçu une formation spécialisée à cette fin.

Le personnel exerçant les opérations de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux doit être doté de tenues spéciales et de tous les moyens nécessaires à la prévention des risques.

Art. 13 - Les déchets d'activités sanitaires dangereux doivent être déposés dans des conteneurs portant la mention « déchets dangereux » d'une manière visible et indélébile et l'indication des structures, services et départements producteurs des déchets.

Les modalités de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux, ainsi que les caractéristiques techniques des locaux intermédiaires et des dépôts centraux de stockage, sont fixées par un « manuel des procédures de gestion des déchets d'activités sanitaires dangereux », approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 14 - Les déchets d'activités sanitaires dangereux sont stockés dans une première étape dans un local intermédiaire de stockage aménagé à cet effet, dans chaque unité ou service médical ou dans un local à leur proximité immédiate.

Ces déchets sont ensuite collectés et déposés dans un local exploité comme dépôt central de stockage. Ce local doit être totalement indépendant des bâtiments réservés à l'hospitalisation et situé dans une zone distante des espaces réservés à la lingerie, cuisines et des services d'hospitalisation. Ce local doit être aménagé de manière permettant la séparation des différentes catégories de déchets lors de leur dépôt et équipé de matériel et moyens d'hygiène et de sécurité.

CHAPITRE IV

Du transport, du traitement et de l'élimination des déchets des activités sanitaires dangereux

Art. 15 - Les structures, établissements et personnes visés à l'article 4 du présent décret sont tenues d'assurer un transport approprié des déchets d'activités sanitaires dangereux au sein de l'établissement concerné et leur stockage selon le cas, suivant des procédés et techniques établis spécialement à cette fin et conformes aux normes nationales et internationales en vigueur.

Art. 16 - Le transport des déchets des activités sanitaires à l'intérieur des structures et établissements de santé publics depuis les locaux intermédiaires jusqu'aux dépôts de stockage centraux doit être effectué au moyen de conteneurs à parois épaisses, étanches et munis de couvercles et sous la responsabilité des personnes visées à l'article 7 du présent décret.

Lorsqu'ils ne sont pas mobiles les conteneurs non mobiles sont transportés à l'aide de chariots nettoyés après chaque opération de transport et doivent porter des signaux indicatifs et être exclusivement réservés à cet usage.

Art. 17 - Les déchets d'activités sanitaires dangereux sont transportés vers les unités de traitement ou d'élimination conformément à la législation et la réglementation en vigueur relative au transport par route de matières dangereuses.

Les opérations de transports sont effectuées par un personnel autorisé conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.

Art. 18 - Le traitement des déchets d'activités sanitaires dangereux est effectué à l'intérieur des unités de traitement dûment autorisées par le ministre chargé de l'environnement conformément aux dispositions de l'article 31 bis de la loi susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996.

Les déchets traités, assimilés aux déchets ménagers sont éliminés dans les décharges contrôlées.

Art. 19 - Les pièces anatomiques correspondant à des fragments d'organes ou de membres aisément identifiables et destinés à l'abandon, doivent être déposés dans des récipients réservés à cet effet et conservés à la morgue dans l'attente de leur récupération par les familles concernées ou par les services municipaux en vue de leur inhumation conformément à la réglementation en vigueur.

Les placentas humains sont conservés et gérés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 20 - Les structures et établissements de santé publics et privés ainsi que les personnes visés à l'article 4 du présent décret doivent tenir un registre spécifique numéroté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l'environnement dans lequel sont consignés toutes les opérations relatives à la gestion des déchets des activités sanitaires.

La quantité des déchets, la nature, la source et la destination, les modalités du transport, du stockage et du traitement.

Le registre doit être conservé pendant une période de dix ans et doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement.

Les documents certifiant l'exécution des opérations de gestion sont aussi conservés pendant la même période et sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes relevant des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique.

Art. 21 - Les structures, les établissements de santé publics et privés et les personnes visés à l'article 4 du présent décret doivent communiquer, chaque année, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de la santé publique toutes les informations sur les déchets qu'ils produisent, exportent ou gèrent, sur leurs origines, leurs quantités, leurs caractéristiques, leurs destinations et le mode de leur gestion, ainsi que sur les accidents qu'ils ont causé.

Les personnes susvisées concluent obligatoirement des contrats d'assurance couvrant en totalité leur responsabilité contre les risques résultant de la production de ces déchets, de leur transport et de leur gestion.

Art. 22 - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et notamment la loi susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996 et la loi susvisée n° 97-37 du 2 juin 1997 et leurs textes d'application.

Art. 23 - Le ministre de l'intérieur et de développement local, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la santé publique et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-2746 du 4 août 2008.

Est renouvelé l'octroi à Monsieur Miloud Michria, attaché technique à l'office national de l'assainissement d'un congé pour la création d'entreprise, pour une période d'une année non renouvelable à compter du 23 juillet 2008.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-2747 du 4 août 2008.

Monsieur Saimanouli Farouk, est maintenu en activité dans le secteur public pour une année à compter du 1er août 2008.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-2748 du 4 août 2008.

Il est accordé à Madame Lamia Hajer El Mahjoub, fonctionnaire au centre national du cuir et de la chaussure, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une troisième année à compter du 21 mai 2008.

Décret n° 2008-2749 du 4 août 2008, fixant les modalités de fonctionnement de la commission chargée de l'examen des pourvois des décisions de la commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance des produits artisanaux et du mode de présentation de la demande en pourvoi.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 59-133 du 14 octobre 1959, portant création d'un office national de l'artisanat telle que modifiée et complétée par la loi n° 65-6 du 19 avril 1965 ratifiant le décret-loi n° 65-1 du 15 février 1965,

Vu la loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux indications de provenance des produits artisanaux et notamment ses articles 16 et 17,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe les modalités de fonctionnement de la commission chargée de l'examen des pourvois des décisions de la commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance des produits artisanaux et du mode de présentation de la demande en pourvoi.

Art. 2 - La commission est composée d'un magistrat de troisième degré en sa qualité de président et des membres représentant les ministères suivants :

- le Premier ministre,
- le ministère de l'intérieur et du développement local,
- le ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- le ministère chargé de l'artisanat,
- le ministère chargé de la propriété industrielle,
- le ministère chargé de la culture et de sauvegarde du patrimoine.

Art. 3 - Nul ne peut cumuler la qualité d'un membre à la commission citée à l'article premier du présent décret et celle d'un membre de la commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance des produits artisanaux créée en vertu de l'article 9 de la loi n° 68-2007 du 27 décembre 2007.

Art. 4 - Le secrétariat est attribué à l'office national de l'artisanat. Il est tenu de transmettre la demande en pourvoi et les pièces jointes au président et aux membres de la commission dans un délai ne dépassant pas les dix jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 5 - La commission se réunit au siège du ministère chargé de l'artisanat.

Art. 6 - Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres présents et en cas d'égalité, la voix du président sera prépondérante.

Art. 7 - La demande en pourvoi est déposée auprès du secrétariat de la commission siégeant à l'office national de l'artisanat. Un récépissé est délivré au demandeur au moment du dépôt de la demande.

Art. 8 - La demande en pourvoi est formée par requête signée par le demandeur ou son représentant et contient les indications suivantes :

- l'identité du demandeur et son adresse,
- ce qui prouve ses droits,
- l'identification des produits objet de la demande en pourvoi,
- les moyens de pourvoi.

La requête est accompagnée des documents justificatifs requis et du pouvoir du mandataire, s'il en est constitué.

Art. 9 - Sur invitation de son président, la commission tient sa première réunion dans un délai ne dépassant pas le mois qui suit la réception de la demande.

Art. 10 - Le secrétariat convoque les parties concernées par le pourvoi au moins dix jours avant la tenue de la première réunion de la commission. La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties ont le droit de présenter des conclusions écrites et de se faire représenter par un avocat.

Art. 11 - Si la commission estime nécessaire le recours à l'instruction, le président désigne parmi les membres de la commission celui qui en sera chargé.

Le membre chargé de l'instruction peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Le membre chargé de l'instruction élabore un rapport dans lequel il indique les résultats escomptés et le présente au président.

Le secrétariat transmet une copie du rapport aux membres de la commission.

Si la commission estime que le dossier est prêt pour être jugé, le président la convoque à une réunion pour statuer sur la demande en pourvoi.

Art. 12 - Les décisions de la commission doivent être motivées et notifiées au demandeur au pourvoi par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit la réception de la demande.

Art. 13 - Les décisions de la commission seront consignées dans un registre tenu à cet effet par le secrétariat.

Art. 14 - Le président et les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des délibérations et des informations dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur qualité.

Art. 15 - Les travaux et procédures relatifs à la publication de la décision ordonnant l'octroi du bénéfice telle que prévue par l'article 18 de la loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007 sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande en pourvoi.

Art. 16 - Le ministre du commerce et de l'artisanat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2750 du 4 août 2008, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance des produits artisanaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 59-133 du 14 octobre 1959, portant création d'un office national de l'artisanat telle que modifiée et complétée par la loi n° 65-6 du 19 avril 1965 ratifiant le décret-loi n° 65-1 du 15 février 1965,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relatif à l'organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux indications de provenance des produits artisanaux et notamment son article 9,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance des produits artisanaux créée par l'article 9 de la loi n° 68 du 27 décembre 2007 susvisée.

Art. 2 - La commission est présidée par le ministre du commerce et de l'artisanat ou son représentant. Elle est composée des membres suivants :

- deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de développement et de coopération internationale,
- un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- deux représentants de l'office national de l'artisanat,
- un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
- un représentant de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de la fédération nationale de l'artisanat.

Les membres susvisés et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, sur proposition des parties concernées, pour quatre ans renouvelables.

La commission comprend également :

- le délégué régional de l'office national de l'artisanat dont la compétence s'étend à l'aire géographique du produit,
- un ou plusieurs représentants de la collectivité ou des collectivités locales dont la compétence s'étend à l'aire géographique du produit,
- l'amine ou les amines de la profession ou toute personne compétente ayant une expérience dans l'activité artisanale concernée,

- un représentant de la chambre professionnelle dont la compétence sectorielle s'étend au produit concerné,
- un représentant du centre technique dont la compétence sectorielle s'étend au produit concerné.

Le président peut faire appel, sans droit de vote, à toute personne dont la présence lui semble utile en raison de sa compétence ou de sa spécialité.

Art. 3 - Le secrétariat de la commission est assuré par l'office national de l'artisanat.

Le secrétariat est chargé en coordination avec les parties concernées de :

- la préparation des dossiers de la commission et les projets de l'ordre du jour de ses réunions,
- l'organisation des réunions de la commission et la transmission de son ordre du jour,
- la rédaction des procès verbaux des réunions,
- la conservation de ses archives et de ses procès verbaux.

Le secrétariat convoque les membres de la commission par toute voie laissant une trace écrite dix jours au moins avant la tenue de sa réunion. La convocation doit être accompagnée de l'ordre du jour.

Art. 4 - Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion sera tenue dans les dix jours qui suivent. Dans ce cas, elle peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des délibérations.

Les travaux de la commission seront consignés dans des procès-verbaux signés par le président et tous les membres présents. Une copie sera adressée aux membres dans les dix jours qui suivent la date de la réunion.

Art. 5 - La commission oeuvre à émettre ses avis par consensus. S'il ne sera pas possible d'arriver à un consensus, les avis seront émis aux voix. Dans ce cas, la commission émet ses avis par la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président sera prépondérante.

Art. 6 - La commission se réunit selon un calendrier préalablement établi et chaque fois qu'il est jugé nécessaire.

Art. 7 - La commission étudie et émet ses avis sur les questions suivantes qui lui sont soumises conformément à l'article 9 de la loi n° 68 du 27 décembre 2007 dans les quatre mois qui suivent la date de sa saisine :

- l'étude et les avis portant sur les demandes de fixation des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance,
- l'étude et les avis portant sur la création et la délimitation des aires des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance,
- les avis portant sur la qualité du produit, sa réputation et les caractéristiques nécessaires à l'octroi d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance.

Conformément à l'article 13 de la loi susvisée, la commission est tenue de procéder à l'élaboration d'un rapport et de le transmettre au ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne dépassant pas les deux mois qui suivent sa saisine.

Art. 8 - Lorsque la commission statue sur les demandes d'opposition conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi susvisée n° 2007-68 du 27 décembre 2007, ses délibérations ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres.

Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les dix jours qui suivent. Dans ce cas, la commission statuera en présence de la majorité de ses membres.

Dans tous les cas la commission prend ses décisions à la majorité et en cas d'égalité, la voix du président sera prépondérante.

La commission statue sur les demandes d'opposition dans un délai ne dépassant pas les deux mois qui suivent la demande d'opposition.

La commission est tenue de motiver ses décisions. Le secrétariat notifie au demandeur la décision de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas le mois qui suit la prise de décision.

Art. 9 - Le président de la commission peut créer des sous-commissions parmi les membres de la commission ou des spécialistes et experts en la matière afin d'étudier des questions techniques particulières.

Les sous-commissions présentent leurs rapports au secrétariat qui les inscrira à l'ordre du jour des réunions.

Art. 10 - Le ministre du commerce et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cours des comptes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, aux entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008 et notamment son article 15 (nouveau),

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007 et le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et la composition de son conseil scientifique.

CHAPITRE PREMIER

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section I - Le directeur général

Art. 2 - L'agence nationale de métrologie est dirigée par un directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé du commerce.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence nationale de métrologie exerce son autorité sur tout le personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut applicable et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toutefois, les décisions d'attribution et de retrait d'emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé du commerce.

Art. 4. - Le directeur général est habilité à prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, et ce, dans la limite de ses prérogatives et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Le directeur général est notamment chargé de :

- présider le conseil scientifique et le conseil de l'établissement,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'agence,
- arrêter les contrats objectifs et suivre leur exécution,
- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation des services de l'agence,
- prendre en charge les dépenses et procéder aux recouvrements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- procéder aux acquisitions, aux transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- représenter l'agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs, financiers et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- élaborer les rapports d'activités de l'agence et les soumettre au ministère de tutelle,
- exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'agence et qui lui est confiée par le ministère de tutelle.

Section II - Le conseil scientifique

Art. 6. - Il est créé au sein de l'agence nationale de métrologie un conseil scientifique qui assiste le directeur général dans l'organisation du déroulement des recherches et des études se rapportant au domaine de compétence de l'agence, et dans la définition des méthodologies scientifiques pour la réalisation, la conservation et le développement des étalons nationaux.

Art. 7 - Le conseil scientifique de l'agence est notamment chargé de :

- donner l'avis sur les questions d'ordre scientifiques et techniques qui lui sont rapportées par le directeur général,
- proposer les orientations et stratégies concernant les activités scientifiques et les recherches dans le domaine de la métrologie,
- suivre l'état d'avancement des recherches supervisées par l'agence, et évaluer leurs résultats,
- évaluer les activités des laboratoires nationaux, notamment les méthodologies scientifiques pour la réalisation, la conservation et le développement des étalons nationaux, ainsi que leurs transferts aux domaines d'application industrielle.

Le conseil peut, en outre, donner son avis ou faire toutes recommandations qui sont de nature à promouvoir la métrologie.

Art. 8. - Le conseil scientifique de l'agence est composé ainsi qu'il suit :

- président : le directeur général de l'agence,

Membres :

- un représentant du laboratoire d'étalonnage et de calibrage (PMEL) à la base aérienne de Sidi Ahmed, relevant du ministère de la défense nationale,

- un représentant du laboratoire de la direction des transmissions (DEFNAT) à la base militaire de Bab Saâdoun, relevant du ministère de la défense nationale,

- un chercheur représentant les laboratoires relevant du ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

- un enseignant universitaire, représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur,

- un représentant du centre d'études techniques et de maintenance biomédicale et hospitalière,

- un représentant du centre d'études et de recherches des télécommunications,

- un représentant du laboratoire central d'analyses et d'essais,

- un représentant des centres techniques relevant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

- un représentant du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

- un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

- un représentant du conseil national d'accréditation,

- un représentant des laboratoires d'étalonnage privés.

Les membres du conseil scientifique sont choisis parmi les compétences spécialisées dans le domaine de la métrologie ou les domaines y afférents, et sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce sur proposition des ministres et des responsables des structures concernées pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Le président du conseil peut inviter toute personne ayant compétence dans une des questions inscrites à l'ordre du jour pour contribuer aux travaux du conseil avec avis consultatif.

Art. 9 - Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire sur convocation du directeur général de l'agence pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil. Le conseil scientifique ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion considérée valable quelque soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes. Dans tous les cas, le

conseil scientifique émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil scientifique et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signés par le directeur général et un membre du conseil scientifique. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Sur proposition du conseil scientifique, son président peut décider la création de comités techniques spécialisés chargés d'exécuter les travaux relatifs à la métrologie et de présenter au conseil scientifique les rapports y afférents.

Art. 10 - l'agence nationale de la métrologie organise une manifestation, sous l'égide du ministre chargé du commerce, le 20 mai de chaque année à l'occasion la journée mondiale de la métrologie, portant sur un thème proposé par le conseil scientifique.

Section III - Le conseil de l'établissement

Art. 11. - Le conseil de l'établissement qui est présidé par le directeur général est composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement régional,

- un représentant du ministère du transport,

- un représentant du ministère de la santé publique,

- un représentant du ministère de la défense nationale,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- un représentant de l'organisation de la défense du consommateur.

Les membres du conseil d'établissement sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce sur proposition des ministères et des organismes concernés pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Un membre du conseil d'établissement ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'établissement.

Les membres du conseil d'établissement ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le directeur général en informe le ministère chargé du commerce dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'établissement.

Le directeur général peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence aux réunions du conseil de l'établissement pour donner son avis sur des points particuliers de l'ordre du jour.

Art. 12. - Le conseil de l'établissement est chargé d'étudier et de donner son avis concernant :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes,
- l'organisation des services de l'agence,
- les marchés et les conventions conclus par l'agence,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence.

Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'agence et qui lui est soumise par son directeur général.

Art. 13. - Le conseil d'établissement se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire sur convocation du directeur général de l'agence pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère chargé du commerce.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'établissement.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'entreprise et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

Le conseil d'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion considérée valable quelque soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes. Dans tous les cas, le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil d'établissement et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signés par le directeur général et un membre du conseil de l'établissement. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Art. 14 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement :

- le suivi des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement de l'établissement, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale de l'établissement,
- le suivi de l'exécution des marchés se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre de l'article 2 (nouveau) du décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d'exécution,
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.

CHAPITRE DEUXIEME

L'ORGANISATION FINANCIERE

Art. 15 - Le directeur général de l'agence arrête :

- le contrat objectifs et le soumet au conseil d'établissement avant au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Le contrat objectifs est signé par le ministre chargé du commerce et le directeur général de l'agence,
- le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et les soumet au conseil d'établissement avant la fin du mois d'août de chaque année.

Art. 16 - La comptabilité de l'agence nationale de métrologie est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le directeur général de l'agence arrête les états financiers et les soumet au conseil de l'établissement pour avis dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, et ce, à la lumière du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Avant la fin du mois d'août de chaque année, l'agence publie à ses frais les états financiers se rapportant à l'année précédente au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 17 - Le budget de fonctionnement de l'agence nationale de métrologie comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A- Les recettes :

- les redevances perçues en contre partie des opérations des contrôles métrologiques légaux,
- les crédits accordés par l'Etat,
- le produit de dons ou legs,
- le produit des taxes qui peuvent être instituées au profit de l'agence,
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'agence,
- les revenus des biens meubles et immeubles.

Et de toutes autres ressources qui peuvent être affectées à l'agence conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B- Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'agence et les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens,
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'agence.

Art. 18 - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A- Les recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et contributions diverses.

B- Les dépenses :

- les dépenses d'équipements et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements, du matériel et des installations,
- toutes dépenses rentrant dans le cadre des projets d'investissement à réaliser.

CHAPITRE TROISIEME

LA TUTELLE DE L'ETAT

Art. 19 - L'agence nationale de métrologie communique au ministre chargé du commerce, pour approbation ou suivi, et dans les délais prescrits, les documents ci-après qui sont fixés par l'article 6 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 :

- les contrats objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et investissement et le schéma de financement des projets d'investissements,

- Les états financiers,

- les rapports d'activité annuels,

- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l'audit interne,

- les procès verbaux du conseil d'établissement,

- les états mensuels de la situation des liquidités arrêtés à la fin de chaque mois,

- des données et des indicateurs spécifiques fixés par décision du ministre chargé du commerce,

- les emprunts contractés pour couvrir les dépenses d'investissement ou de remboursement d'emprunts qui sont à la charge de l'agence.

Art. 20 - L'agence nationale de métrologie communique au Premier ministre et au ministre des finances les documents suivants :

- les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissements, et ce, dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais fixés,

- les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers, et ce, dans un délai de quinze jours au maximum de la date de leur approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- les états mensuels de la situation des liquidités arrêtés à la fin de chaque mois, et ce, dans un délai de quinze jours au maximum du mois suivant.

Art. 21 - En plus des données spécifiques citées dans l'article 20, l'agence nationale de métrologie communique directement au Premier ministre des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, et ce, comme suit :

- les données mensuelles: l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,

- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,

- les données annuelles: les revenus, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, les investissements, le portefeuille, l'effectif, le recrutement et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois, et le bilan social.

Art. 22 - L'agence nationale de métrologie communique au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats objectifs ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissements après leur approbation, et ce, dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle.

Art. 23. - L'agence nationale de métrologie communique à la cours des comptes, dans le mois de leurs adoptions par le ministère chargé du commerce et au plus tard le 30 juin de chaque année, les documents suivants :

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et investissement,
- les états financiers,
- les rapports des réviseurs des comptes et du contrôleur d'Etat,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement.

Art. 24. - Il est désigné auprès de l'agence nationale de - métrologie un contrôleur d'Etat qui est nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 25. - Le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2008-2752 du 4 août 2008.

Madame Kouki Samira née Ben Hamadou, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur général des services communs au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-2753 du 4 août 2008.

Monsieur Bouchiba Abdelhamid, inspecteur de la jeunesse et des sports du 2^{ème} degré, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} août 2008.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2008-2754 du 4 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, fixant le statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 32,

Vu le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxta-médical des établissements relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-988 du 2 juin 1988,

Vu le décret n° 89-1228 du 25 août 1989, fixant la durée de l'emploi fonctionnel des personnels médicaux et juxtamédicaux exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifs, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 4 et 9 et 21 (alinéa 1er) du décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, susvisé et remplacées ainsi qu'il suit :

Article 4 (nouveau) : Le grade de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie comprend dix neuf (19) échelons.

Article 9 (nouveau) : Le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie comprend vingt deux (22) échelons.

Article 21 (alinéa 1^{er} nouveau) : Sont ouverts deux (2) concours de recrutement de professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité pharmacie hospitalière et industrielle), aux professeurs universitaires en pharmacie

relevant de la faculté de pharmacie de Monastir et aux maîtres de conférences agrégés en pharmacie ayant quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade. Ces candidats doivent être titulaires du diplôme national en pharmacie et justifier d'une formation dans les disciplines suivantes :

(le reste sans changement)

Art. 2 – Il est ajouté aux dispositions du décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005 susvisé un article 19 (bis) comme suit :

Article 19 (bis) : L'emploi de chef de service hospitalo-universitaire est attribué par décret sur proposition du ministre de la santé publique, aux professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie sans condition d'ancienneté et aux maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie ayant au moins deux (2) ans d'ancienneté dans le grade.

L'intérim de ces fonctions peut être confié par arrêté du ministre de la santé publique, aux maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie sans condition d'ancienneté.

Ces fonctions peuvent également être attribuées par intérim par arrêté du ministre de la santé publique, à défaut d'un professeur ou maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie en exercice ou en cas d'absence prolongée du chef de service, aux assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté dans le grade.

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-2755 du 4 août 2008.

Il est accordé à Madame Nedra Zayani épouse Temani, psychologue au ministère de la santé publique (l'hôpital Razi de Manouba), un congé pour la création d'une entreprise, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, et du ministre de la santé publique du 7 août 2008, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 22 août 1994, portant organisation du concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1996,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, le 2 décembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 22 août 1994, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1996.

Art. 2 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Chirurgie générale	1 poste
Chirurgie orthopédique et traumatologique	1 poste
Chirurgie thoracique	1 poste
Anesthésie-réanimation	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Oto-rhino-laryngologie	1 poste
Hématologie clinique	1 poste
Imagerie médicale	1 poste
Médecine interne	1 poste
Cardiologie	2 postes dont un pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa
Neurologie	1 poste
Pneumologie	1 poste
Gastro-entérologie	1 poste
Gynécologie-obstétrique	1 poste
Pédiatrie	2 postes
Pédiatrie option néonatalogie	1 poste
Médecine préventive et communautaire	1 poste
Psychiatrie	1 poste
Physiologie et exploration fonctionnelle	1 poste
Biologie médicale (option biochimie)	1 poste
Anatomie et cytologie pathologique	1 poste

Biologie médicale (option microbiologies)	1 poste
Biophysique et médecine nucléaire	1 poste
Chirurgie carcinologique	1 poste
Rhumatologie	1 poste pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa

Art. 3 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Psychiatrie	1 poste
Maladies infectieuses	1 poste
Médecine interne	1 poste
Gastro-entérologie	1 poste
Anatomie et cytologie pathologique	1 poste
Chirurgie cardio-vasculaire	1 poste
Chirurgie générale	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Biologie médicale(option immunologie)	1 poste
Cardiologie	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Médecine légale	1 poste

Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Histo-embryologie	1 poste
Pharmacologie	1 poste
Imagerie médicale	1 poste
Neurologie	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Oto-rhino-laryngologie	1 poste
Pédo-psychiatrie	1 poste
Dermatologie	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Médecine de travail	1 poste
Rhumatologie	1 poste
Maladies infectieuses	1 poste

Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Ophtalmologie	1 poste
Anesthésie-réanimation	1 poste
Biophysique et médecine nucléaire	1 poste
Médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle	1 poste
Chirurgie orthopédique et traumatologique	2 postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Médenine
Endocrinologie	1 poste
Gynécologie obstétrique	1 poste
Pharmacologie	1 poste
Histo-embryologie	1 poste
Chirurgie urologique	1 poste
Médecine d'urgence	1 poste
Psychiatrie	1 poste
Cardiologie	1 poste

Art. 6 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Chirurgie générale	1 poste
Médecine interne	1 poste
Anesthésie-réanimation	1 poste
Chirurgie cardio-vasculaire	1 poste
Pneumologie	1 poste
Cardiologie	1 poste
Néphrologie	1 poste
Anatomie et cytologie pathologique	1 poste
Médecine aéronautique et spatiale	1 poste

Art. 7 - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale, que les candidats appartenant aux corps militaires.

Art. 8 - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 1^{er} novembre 2008.

Tunis, le 7 août 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 7 août 2008, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 12 août 1991, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine, tel que modifié par les arrêtés du 23 mai 1992, du 23 août 1993, du 22 août 1994, du 22 juillet 1996, du 7 août 2003, du 11 août 2004 et du 20 septembre 2005,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis le 18 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 août 1991 sus-indiqué, modifié par les arrêtés des 23 mai 1992, 23 août 1993, 22 août 1994, 22 juillet 1996, 7 août 2003, 11 août 2004 et 20 septembre 2005.

Art. 2 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- chirurgie générale : 3 postes,
- chirurgie pédiatrique : 1 poste,
- chirurgie plastique, réparatrice et esthétique : 1 poste,
- chirurgie urologique : 1 poste,
- chirurgie orthopédique et traumatologique : 4 postes dont un pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa,
- chirurgie vasculaire périphérique : 1 poste,
- chirurgie thoracique : 1 poste,
- anesthésie réanimation : 3 postes,
- ophtalmologie : 2 postes,
- chirurgie neurologique : 1 poste,
- oto-rhino-laryngologie : 1 poste,

- médecine interne : 1 poste,
- imagerie médicale : 3 postes,
- endocrinologie : 1 poste,
- réanimation médicale : 1 poste,
- hématologie clinique : 1 poste,
- cardiologie : 2 postes,
- gastro-entérologie : 2 postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul,
- neurologie : 1 poste,
- pneumologie : 3 postes dont un pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa,
- rhumatologie : 1 poste,
- génétique : 1 poste,
- gynécologie obstétrique : 2 postes,
- pédiatrie option néonatalogie : 1 poste,
- pédiatrie : 2 postes,
- psychiatrie : 2 postes,
- dermatologie : 1 poste,
- médecine légale : 1 poste,
- biologie médicale (option biochimie) : 1 poste,
- biophysique et médecine nucléaire : 1 poste,
- anatomie et cytologie pathologique : 2 postes,
- biologie médicale (option immunologie) : 1 poste,
- chirurgie cardio-vasculaire : 1 poste,
- pharmacologie : 1 poste,
- médecine de travail : 1 poste,
- nutrition et maladies nutritionnelles : 1 poste,
- carcinologie médicale : 1 poste,
- néphrologie : 1 poste.

Art. 3 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- psychiatrie : 1 poste,
- gastro-entérologie : 1 poste,
- endocrinologie : 1 poste,
- chirurgie cardio-vasculaire : 1 poste,
- anesthésie-réanimation : 2 postes,
- pédiatrie : 2 postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan,
- anatomie et cytologie pathologique : 1 poste,
- cardiologie : 2 postes,
- pneumologie : 1 poste,
- médecine interne : 1 poste,
- oto-rhino-laryngologie : 1 poste,
- chirurgie générale : 1 poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan,
- gynécologie-obstétrique : 1 poste,
- biologie médicale (option immunologie) : 1 poste,

- médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle pédiatrie option néonatalogie : 1 poste,
- imagerie médicale : 1 poste,
- chirurgie urologique : 1 poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan.

Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- chirurgie neurologique : 1 poste,
- carcinologie médicale : 1 poste,
- chirurgie orthopédique et traumatologique : 1 poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia,
- gynécologie-obstétrique : 1 poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia,
- médecine de travail : 1 poste,
- endocrinologie : 1 poste,
- anatomie et cytologie pathologique : 1 poste,
- physiologie et exploration fonctionnelle : 1 poste,
- pneumologie : 1 poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia,
- imagerie médicale : 2 postes pour les besoins de l'hôpital de Mahdia,
- anesthésie réanimation : 1 poste,
- chirurgie urologique : 1 poste,
- pédiatrie option néonatalogie : 1 poste,
- pharmacologie : 1 poste,
- dermatologie : 1 poste,
- réanimation médicale : 1 poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia,
- psychiatrie : 1 poste,
- maladies infectieuses : 1 poste,
- pédopsychiatrie : 1 poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia.

Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- anatomie : 1 poste,
- physiologie et exploration fonctionnelle : 1 poste,
- dermatologie : 1 poste,
- imagerie médicale : 1 poste,
- cardiologie : 1 poste,
- anesthésie-réanimation : 1 poste,
- médecine d'urgence : 1 poste,
- chirurgie pédiatrique : 1 poste,
- biologie médicale (option : microbiologie) : 1 poste,
- pharmacologie : 1 poste,

- psychiatrie : 1 poste,
- gynécologie-obstétrique : 1 poste,
- chirurgie générale : 1 poste,
- pédiatrie option néonatalogie : 1 poste,
- neurologie : 1 poste,
- hématologie clinique : 1 poste,
- biologie médicale (option : parasitologie) : 1 poste,
- médecine interne : 1 poste,
- pédiatrie : 1 poste,
- chirurgie urologique : 1 poste,
- chirurgie orthopédique et traumatologique : 1 poste pour les besoins de l'hôpital de Médenine.

Art. 6 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- rhumatologie : 1 poste,
- oto-rhino-laryngologie : 2 postes,
- chirurgie générale : 1 poste,
- médecine interne : 1 poste,
- cardiologie : 1 poste,
- médecine de travail : 1 poste,
- gastro-entérologie : 1 poste,
- ophtalmologie : 1 poste,
- médecine préventive et communautaire : 1 poste,
- médecine d'urgence : 2 postes,
- pédiatrie option néonatalogie : 1 poste,
- stomatologie et chirurgie maxillo-faciale : 1 poste,
- anesthésie-réanimation : 1 poste,
- chirurgie orthopédique et traumatologique : 1 poste pour les besoins de l'hôpital militaire de Gabès,
- anatomie et cytologie pathologique : 1 poste,
- médecine aéronautique et spatiale : 1 poste.

Art. 7 - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale, que les candidats appartenant au corps militaire.

Art. 8 - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 17 octobre 2008.

Tunis, le 7 août 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2756 du 2 août 2008.

Madame Chtioui Samia épouse Souissi, administrateur conseiller du service social, est chargée des fonctions de directeur du centre de défense et d'intégration sociales de Sousse.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2757 du 2 août 2008.

Monsieur Ajroud Yasser, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gabès.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2758 du 2 août 2008.

Monsieur Boughanmi Mohsen, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Kairouan.

Par décret n° 2008-2759 du 2 août 2008.

Monsieur Laâjimi Tarek, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Douar Hicher à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de la Manouba.

Par décret n° 2008-2760 du 2 août 2008.

Madame Ben Nakhla Henda épouse Ayadi, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Tabarka à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Jendouba.

Par décret n° 2008-2761 du 2 août 2008.

Monsieur Khedhiri Zouheir, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du Kef.

Par décret n° 2008-2762 du 2 août 2008.

Monsieur Bouhali Ammar, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Gannouch à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gabès.

Par décret n° 2008-2763 du 2 août 2008.

Monsieur Bergaoui Abdesslem, inspecteur de l'éducation sociale, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Siliana-Nord à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Siliana.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-2764 du 4 août 2008.

Il est accordé à Monsieur Zouhair Barhoumi, professeur d'enseignement secondaire technique, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une deuxième année, à compter du 21 mai 2008.

Par décret n° 2008-2765 du 4 août 2008.

Il est accordé à Madame Wahiba Ajmi épouse Amor, maître d'application, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année.

Par décret n° 2008-2766 du 4 août 2008.

Il est accordé à Monsieur Khaled Alaya, ouvrier catégorie 6, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2767 du 4 août 2008.

Est renouvelée, la nomination de Monsieur Ameur Horcheni, membre du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie, pour une période de quatre ans renouvelable, à compter du 9 décembre 2007.

Par décret n° 2008-2768 du 4 août 2008.

Madame Naziha Mazhoud, est nommée membre au conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie, pour une période de quatre ans renouvelable en remplacement de Madame Zeineb Ben Ahmed.

Par décret n° 2008-2769 du 2 août 2008.

Monsieur Saïd Khalfalli, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues de Gabès.

Par décret n° 2008-2770 du 2 août 2008.

Monsieur Anis Dalhoumi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse.

Par décret n° 2008-2771 du 2 août 2008.

Madame Rafiaâ Ben Hadj Othman épouse Arfaoui, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure de commerce de Tunis.

Par décret n° 2008-2772 du 2 août 2008.

Monsieur Chaker Sassi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba.

Par décret n° 2008-2773 du 2 août 2008.

Monsieur Hatem Msakni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des études techniques et du suivi des bâtiments à la sous-direction des bâtiments et d'équipement à la direction des services communs à l'université de Monastir.